

1500026-18.2020.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500026-18.2020.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500026-18.2020.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2002250/2020 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 9321265 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 33/20/515 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 33/2020 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2002250 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 33/20/515 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 2002250 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 33/20/515 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 2002250 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 33/20/515 - DISE- DEL.SEC.JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO PIMENTEL DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1.RODRIGO PIMENTEL DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 03 de janeiro de 2020, por volta das 10h00min, na Avenida Suzana de Castro Ramos, 184, Jardim do Vale, nesta cidade e comarca de Jacareí, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de tráfico, 26 pinos de cocaína e a quantia de R\$159,00.

Após a regular instrução do feito este Magistrado proferiu sentença (pág. 171/175)

desclassificando a conduta inicial imputada na denúncia para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas.

Não foi aplicada nenhuma sanção, uma vez que o réu, por ser primário, fazia jus ao benefício da transação penal.

Designada audiência para oferecimento de proposta de transação penal o réu foi devidamente intimado e não compareceu ao ato.

De rigor, portanto, o prosseguimento do feito, com espeque na Súmula Vinculante 35, do Supremo Tribunal federal.

Anoto que o mérito da ação penal foi devidamente analisado pela sentença já proferida por este julgador, que entendeu estar o réu devidamente incurso no artigo 28, da Lei de Drogas.

Ratifico, portanto, na íntegra a sentença de págs. 171/175 e passo à dosimetria da pena.

3. Passo à dosimetria da pena, como exige o artigo 68, do Código Penal.

Para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11343/2006, considerando a primariedade técnica do réu fixo a pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

4. Posto isso e pelo que mais dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR o réu RODRIGO PIMENTAL DA SILVA como incurso no artigo 28, da Lei 11343/2006, aplicando-se a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do artigo 28, I, do referido Diploma Legal.

Com o trânsito em julgado, mantida esta sentença, expeça-se o necessário para início da fase executória.

Jacarei, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA